



CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
2 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO – COMMASB – No dia 03 de março de
3 dois mil e vinte três às 10:30h em ambiente presencial na Secretaria Municipal de
4 Meio Ambiente, Rua Demerval Garcia de Freitas, nº 88, Centro – Tanguá - RJ, foi
5 realizada esta reunião com a presença dos Conselheiros: Suplente – Luciano de
6 Paula da Silveira (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Praças, Parques e
7 Jardins); Titular - Nair Gomes de Oliveira (Associação Missionária Casa das
8 Irmãs); Suplente – Roseli Siqueira Nunes (Cerâmica Marajó); Titular – Renan
9 Siqueira de Souza (Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
10 Rural); Suplente – Monica da Silva Bicudo (Associação dos Citricultores e
11 Produtores Rurais de Tanguá - ACIPTA); e Convidados - Lucas Roque Mendes
12 Gomes – SEMMA; Allan Medeiros Pereira – SEMMA. Esta ocorreu nesta data por
13 conta da impossibilidade de realização da mesma na data prevista, 24/02/2023, sendo
14 remanejada para a presente data. Nesta reunião as pautas foram: 1 – Situação das
15 Atas Anteriores; 2 – Composição e recomposição do conselho; 3 – Desmatamento e
16 assoreamento de córregos e áreas de risco e a possibilidade de plaqueamento de
17 áreas preservadas; 4 - Assuntos Gerais: Polo industrial na área desapropriada da
18 antiga Fazenda Nerolindia e estudo de cheias; O Sr. Luciano saudou os participantes
19 e com a aprovação da presidência seguiu para pauta 1, este comentou que identificou
20 que algumas atas anteriores necessitavam de assinatura dos conselheiros e que há
21 algumas atas do ano de 2022 a serem finalizadas após revisão, este informou que irá
22 organizar essas pendências o mais rápido possível junto com o Sr. Lucas, em seguida
23 a Sra. Roseli e a Sra. Nair fizeram uma verificação de uma das atas anteriores
24 apresentadas e assinaram a mesma. Em seguida foi passada a pauta 2, sobre a
25 recomposição do conselho, o Sr. Luciano expôs a necessidade de encaminhar ao
26 governo e câmara ofício referente a paridade não constante na Lei 1163/2019, que
27 cria o COMMASB, o que foi comentado pela Sra. Monica que isso deve ser acertado o
28 mais rápido possível na câmara por conta dessa discrepância, o Sr. Luciano informou
29 que iniciaria a preparação do documento sobre o tema para o governo e para câmara,
30 e expôs que no decreto de nomeação das instituições participantes do COMMASB é
31 citada a CEDAE e que esta precisa ser retirada pois não atua mais no município, a
32 Sra. Monica sugeriu a colocação das questões a serem modificadas no grupo do
33 Whatsapp para melhor organização dos mesmos, o Sr. Renan questionou sobre a



CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

34 atuação da Águas do Rio no município, sendo esclarecido pelos Srs. Allan e Luciano
35 que a empresa opera o tratamento e distribuição de água com concessão de 30 anos,
36 as Sra. Nair pontuou que houve melhora com a mudança na sala onde se realiza a
37 reunião, a Sra. Monica disse que o local está melhor mas não é adequado nem pra o
38 trabalho, que deveria a secretaria ir para um local mais adequado, o Sr. Luciano
39 expôs sobre correções que necessitam ser realizadas no decreto municipal sobre
40 constituição dos componentes do Commasb, como os que não tem comparecido, da
41 SEMGOV (Vanessa, Titular e Alessandro Fricks, Suplente), que já oficiou a referida
42 secretaria sobre a questão mas que ainda não obteve resposta, também a alteração
43 dos representantes da SEMMA, (Elielson, Titular e Luciano, Suplente), tendo essa
44 constituição mudado 2 vezes e o decreto não foi alterado, a Sra. Monica sugeriu que
45 as reuniões fossem gravadas para melhor execução da Ata. Nesse ponto o Sr. Renan
46 expôs a respeito de que a câmara de vereadores participa de Conselhos fere o art. 2
47 da Constituição Federal de 1988, o que já foi argumentado em uma resposta do
48 Estado de São Paulo, nesse ponto a Sra. Monica expôs que há mais representantes
49 dos entes governamentais que da sociedade civil, não tendo paridade no Commasb,
50 nesse ponto o Sr. Luciano chamou os presentes a leitura da Lei, para reunir os pontos
51 que necessitam de modificação, foi levantado pelos presentes que, no item c, após
52 sociedade civil, constam como entes governamentais, a) SEMGOV, b) SEMMA, SEMS
53 e SEMADRU, c) Câmara de Vereadores, neste ponto a Sra. Monica fez um
54 questionamento acerca da CEDAE ser um órgão Governamental Estadual
55 (Autarquia), e sobre qual posição a AEGEA ocuparia como empresa sob concessão,
56 foi levantado que em "usuário" no item b, é necessária a inclusão de uma cadeira,
57 estas na prática são ocupadas por duas instituições, e também que a palavra "público"
58 deveria ser retirada da letra a, item 2, pois limita muito quando falamos de
59 representantes de serviço de saneamento básico, nesse ponto o Sr. Luciano pontuou
60 que a revogação direta de lei feita nesse documento pode fechar demais, indicando
61 possível alteração nesse texto em uma revisão futura, a Sra. Monica expôs sua
62 indignação em relação ao embrólio jurídico que se cria pelo poder público, e expôs
63 situação que justificou a saída da ACIPTA, ABIO, BELTEC, SINDTRARURAL e
64 ASANOR do Conselho de Agricultura, retomando a discussão do texto, no item 1, o
65 Sr. Luciano propõe juntar os representantes do governo e mexer nos representantes
66 do saneamento básico, a Sra. Monica expõe que as deliberações do COMMASB não



CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

67 estão sendo publicadas no portal da transparência do município, como foi votado e
68 aprovado compra de equipamentos como veículo próprio para fiscalização, quadriciclo
69 e nada aconteceu, devendo serem prestadas contas ao conselho em relação a estas
70 demandas pelos órgãos públicos, reiterou que foi decidido enviar um ofício para o
71 governo cobrando resposta sobre essas demandas. Em seguimento o Sr. Luciano
72 comentou que em relação a jurisprudência de legitimidade do art. 2 da constituição
73 federal de 1988 são necessário estudos legais específicos, e que em relação as
74 modificações pontuadas precisamos de confirmação das instituições participantes do
75 conselho para comunicação direta com o governo e câmara, nesse ponto o Sr.
76 Luciano comentou que o Sr. Geneci, representante do sindicato já o havia informado
77 pessoalmente sua intenção de não continuar como integrante do COMMASB, nesse
78 momento a Sra. Roseli também comunicou sua intenção de não continuar como
79 integrantes do COMMASB por conta de conflito de interesses entre as esferas pública
80 e privada, ficando a confirmação deste ponto para outro momento. Passou-se então a
81 pauta 3, a respeito do plaqueamento de áreas verdes no município, foi exposto pelo
82 Sr. Luciano da parceria com a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade
83 (SEAS) no Programa Olho no Verde que possui placas que podem ser instaladas nas
84 imediações do PNM Serra do Barbosão e que estão disponíveis ao município, a Sra
85 Monica comentou sobre este aspecto elogiando a ação, mas que deve também ser
86 levado em consideração outros pontos no município, também na área de Tomascar, o
87 Sr. Renan comentou também de uma ocorrência de desmatamento e queimada no
88 bairro de Ipitangas, e a Sra. Monica interpôs que a fiscalização deve ser imediata
89 nesses casos, o que foi interposto pelo Sr. Luciano em relação a natureza da
90 fiscalização que por vezes não consegue identificar áreas/proprietários por falta de
91 dados nas denúncias e também por acesso e visualização dos pontos por vezes
92 encobertos por morros, casas, árvores e outros, e que a SEMMA recebeu aval do
93 Prefeito para equipar a Fiscalização com drone, nesse ponto a Sra. Monica interveio,
94 e expôs pontos evidenciados por esta que necessitam de fiscalização, findando este
95 assunto, passou-se a última pauta, de assuntos gerais, na qual foi discutido o polo
96 industrial do município, e da proximidade com o rio Caceribú, e que o conselho
97 deveria ter sido comunicado previamente deste, o Sr. Luciano interpôs que esta área
98 ainda está em processo de desapropriação, e que foi realizada análise de passivos
99 ambientais nesta pela SEMMA, e nesse ponto o conselho como órgão consultivo e



CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

100 deliberativo deveria expedir normativa própria dos atos pertinentes a meio ambiente
101 local. E outra pauta levantada pela Sra. Monica foi em relação a adequação do
102 saneamento ambiental em áreas rurais, tendo em vista a necessidade de combate a
103 poluição do solo e das águas por destinação inadequada deste, exemplo o centro
104 urbano da Posse, que sofre com a falta de obra de saneamento, deixando os
105 moradores desta área rural expostos a fezes e esgoto de modo geral, entrando
106 inclusive no posto de saúde, principalmente quando chove, sendo respondida pelo Sr.
107 Luciano que já existe previsão legal no código de obras da obrigatoriedade individual
108 de sistema com fossa, filtro e sumidouro onde não possuem captação e tratamento de
109 esgoto, finalizados os assuntos da reunião, a Sra. Roseli, representante da
110 presidência do conselho deu por encerrada a reunião às 12:00h, esta ata vai
111 assinada por mim, Lucas Roque Mendes Gomes, secretário da reunião COMMASB, e
112 pelos Conselheiros presentes.

*Renan Siqueira de Souza,
Nair Gomes de Oliveira - Roseli Siqueira Nunes -
Monica Dupont,
Quim de Almeida de S. Silva;*